



COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

AREA Servizio
Assessorato
PROPOSTA di deliberazione N. del

Categoria Classe Fascicolo
Annotazioni

Estratto delle Deliberazioni di Consiglio Comunale - Delibera N. 221

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale di approvazione nuovo regolamento per la gestione e la concessione degli impianti sportivi - delibera di G.C. n. 163 Del 30/11/2016;

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di Dicembre, nella Casa Comunale, e precisamente nella sala delle adunanze municipali, si è riunito il Consiglio Comunale di grado di Prima convocazione ed in seduta Pubblica. Premesso che a ciascun Consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, risulta che dell'appello dei seguenti Consiglieri in carica:

1	FIGLIOLIA	Vincenzo - SINDACO	14	LUONGO	Michelangelo
2	BIFULCO	Vincenzo	15	MAIONE	Salvatore
3	BUONO	Elio	16	MANZONI	Luigi
4	CAIAZZO	Salvatore	17	MONACO	Filippo
5	COSSIGA	Sandro	18	ORSI	Maurizio
6	CUTOLO	Mario Massimiliano	19	PENNACCHIO	Domenico
7	DANIELE	Vincenzo	20	POLLICE	Tommaso Gennaro
8	DEL GIUDICE	Ciro	21	RUSSO	Enrico
9	DELLA CORTE	Nicola	22	TERRACCIANO	Procolo
10	DE VITO	Pietro	23	TESTA	Gennaro
11	DI BONITO	Antonio	24	TOZZI	Paolo
12	FENOCCHIO	Espedito	25	VISCONTI	Raffaele
13	IASIELLO	Guido			

Sono assenti i signori: COSSIGA Sandro, CUTOLO Mario Massimiliano, DEL GIUDICE Ciro, DELLA CORTE Nicola, DE VITO Pietro, DI BONITO Antonio, IASIELLO Guido, MAIONE Salvatore, MONACO Filippo, ORSI Maurizio, POLLICE Tommaso Gennaro, VISCONTI Raffaele

Presiede la riunione il Presidente, sig. RUSSO Enrico, il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza in grado di Prima convocazione, mette in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Matteo Sperandeo, ai sensi del comma 4 lett. a) dell'art. 97 T.U.E.L.

Il Presidente introduce il quarto punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Proposta al Consiglio Comunale di approvazione nuovo regolamento per la gestione e la concessione degli impianti sportivi – delibera di G.C. n. 163 Del 30/11/2016 e, visto che nessun consigliere chiede di intervenire, lo pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti approva il punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Proposta al Consiglio Comunale di approvazione nuovo regolamento per la gestione e la concessione degli impianti sportivi – delibera di G.C. n. 163 Del 30/11/2016;

Il cons. Manzoni, chiesta ed ottenuta la parola, chiede, per l'atto appena votato, l'esecutività immediata.

Il Presidente pone in votazione la proposta del consigliere Manzoni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti approva l'esecutività immediata alla delibera avente ad oggetto: Proposta al Consiglio Comunale di approvazione nuovo regolamento per la gestione e la concessione degli impianti sportivi – delibera di G.C. n. 163 Del 30/11/2016;

Verbale redatto ai sensi dell'art. 54 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. La registrazione audio e video, dell'intera seduta, è depositata presso gli uffici della Segreteria Generale.



COMUNE DI POZZUOLI

Città Metropolitana di Napoli

Direzione 6

Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento per la gestione e la concessione degli impianti sportivi.

Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n 163 del 30.11.2016 è stato disposto di proporre al Consiglio l'approvazione del Nuovo regolamento, che si allega, composto da n. 37 articoli che sostituisce il Regolamento per la gestione e la concessione degli impianti sportivi, approvato con Delibera Consiliare n. 2 del 27.3.2013 in considerazione che:
 - Tale norma ha consentito all'Amministrazione comunale di poter concedere a terzi la gestione degli impianti sportivi salvaguardando, in ogni caso, l'esigenza di offrire adeguati spazi, appositamente riservati, per lo svolgimento di attività sociali, progetti scolastici e manifestazioni pubbliche patrocinate dall'Ente o consentire l'utilizzo di fasce orarie delle Associazioni sportive richiedenti;
 - Attraverso la concessione d'uso, l'Amministrazione autorizza l'uso pluriennale di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste con carico al concessionario degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria compresi quelli relativi alla riqualificazione ed all'adeguamento funzionale;
 - Nelle concessioni in essere sono emerse diverse problematiche tecniche e amministrative-contabili non risolvibili con l'attuale norma regolamentare e che non consentono di poter gestire in modo equo ed uniforme i contratti sin qui formalizzati che presentano diverse casistiche non disciplinate in modo univoco;
 - Occorre introdurre una nuova disciplina con la quale le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione:
 - a. se le modifiche sono state previste nei documenti iniziali di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili;
 - b. per l'adeguamento alla normativa successivamente intervenuta o se in contrasto con la normativa vigente e col presente regolamento;
- Pertanto, in relazione all'esigenza di poter riqualificare il patrimonio di impianti sportivi pubblico verso forme di gestione che possano avere anche una rilevanza economica oltre che sociali si rende necessario, per tale fattispecie introdurre nella Regolamentazione la concessione di valorizzazione;
- Attraverso tale provvedimento l'Amministrazione concede l'impianto sportivo a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione e ampliamento, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate alla migliore fruizione pubblica dell'impianto medesimo, per un periodo pluriennale, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 25/09/2001 n. 351 convertito dalla L.23/11/2001 n. 410 e dall'art. 58 della Legge n. 133/2008, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Ritenuto

- Che per porre in essere specifici atti gestionali occorre conferire precise norme gestionali in conformità di quanto innanzi espresso anche in considerazione che la riqualificazione delle strutture sportive consente non solo lo sviluppo delle attività sociali ma, con una gestione qualitativamente valida anche una crescita economica e produttiva;
- Di approvare il Nuovo Regolamento per la concessione e la gestione degli impianti sportivi, in quanto le modifiche apportate, per ragioni di praticità e di lettura, non consentono di emendare il Regolamento vigente;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 T.U Enti Locali;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui s'intendono trascritte ed approvate di approvare il Nuovo regolamento, che si allega, composto da n. 37 articoli che sostituisce il Regolamento per la gestione e la concessione degli impianti sportivi approvato con Delibera Consiliare n. 2 del 27.3.2013 e successive modifiche o integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Sulla proposta di deliberazione che precede si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49/ del DLgs 267/2000 (T.U. EE.LL.).

IL DIRIGENTE
DIREZIONE 6
DELL'AMMINISTRAZIONE
COORDINAMENTO RELAZIONI
SOCIALI E CULTURALI
Dott. G. Crapanzani
Crapanzani



Comune di Pozzuoli
(Città Metropolitana di Napoli)
Direzione 3

OGGETTO: Parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione di Giunta Comunale, avente ad oggetto:
Proposta al Consiglio di approvazione nuovo regolamento per la gestione e al concessione degli impianti sportivi.

Il Dirigente

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 E 153;

Visto, inoltre, l'art. 88 dello Statuto ed il Regolamento di contabilità;

Letta la proposta di delibera indicata in oggetto, munita del parere di regolarità tecnica rilasciato dal servizio competente ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Vista l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal direttore del Servizio Ragioneria;

Rilevata la compatibilità finanziaria della presente proposta ed i suoi riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta in argomento.

Pozzuoli, lì 16/12/2016

Il Dirigente della Direzione 3
Dott.ssa Daniela Caianiello



impianti non utilizzabili all'atto del rilascio della concessione, a far data dal completamento degli interventi previsti nel progetto approvato dall'Amministrazione e dal conseguente rilascio del certificato di agibilità, per la durata della concessione di anni 10.

Articolo 34

Modalità di riscossione di canoni e tariffe

1. Per le autorizzazioni annuali e per le concessioni pluriennali i concessionari devono fornire una fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al corrispettivo dovuto per l'intero periodo di concessione, o altra garanzia prevista dalla normativa vigente. Tale fidejussione è stipulata a garanzia del regolare adempimento di tutte le clausole contrattuali e per il risarcimento di eventuali danni.
2. Il pagamento dei canone e delle tariffe per l'utilizzo di spazi orari deve essere effettuato anticipatamente, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Per eventuali ritardi nei pagamenti vanno applicati gli interessi di mora.
3. Il pagamento della tariffa, per manifestazioni occasionali e per le gare di campionato saltuarie, deve essere effettuato anticipatamente entro 5 giorni dall'evento. In mancanza, non sarà rilasciata la relativa autorizzazione.
4. Le ricevute di pagamento di cui al precedente comma 2, devono essere trasmesse al Servizio Impianti Sportivi entro il giorno 6 (sei) di ogni mese.
5. In caso di mancato pagamento il Servizio Impianti Sportivi adotta le azioni di riscossione coattiva delle somme dovute nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

Rinvii

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al Codice Civile e alle norme nazionali, regionali e del C.O.N.I. vigenti in materia.

Art. 36

Entrata in vigore, norma di prima attuazione e abrogazione di norme e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con lo stesso.

3. La Direzione del Servizio Impianti Sportivi è tenuta ad espletare le procedure di gara ad evidenza pubblica per la concessione d'uso degli impianti sportivi nel termine massimo di mesi 9 (nove) dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Nelle more, per il preminente interesse pubblico, gli impianti possono essere affidati in concessione d'uso in deroga alle procedure previste per un periodo massimo di mesi 9 (nove), applicando, non appena quantificato, il canone rideterminato secondo i criteri dettati dal presente Regolamento.
4. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione:
 - se le modifiche sono state previste nei documenti iniziali di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili;
 - se in contrasto con la normativa vigente e col presente regolamento;
 - per l'adeguamento alla normativa successivamente intervenuta.
5. Per ragioni di equità ed uniformità, su richiesta dei concessionari interessati, le norme previste dal presente Regolamento sono applicate a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento anche per i contratti in essere.

Art. 37

Norma finale

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per quanto compatibili con le procedure e le prescrizioni del D.Lgs 50/2016 ed eventuali sue modifiche e integrazioni.

Three handwritten signatures in black ink, written horizontally across the page. The first signature on the left is somewhat stylized and appears to start with a 'D'. The middle signature is a simple, fluid 'M'. The signature on the right is more complex and elaborate, with multiple loops and a long horizontal stroke extending to the right edge of the page.

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come appresso:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
sig. PENNACCHIO Domenico

IL PRESIDENTE
sig. RUSSO Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Matteo Sperandeo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, T.U.E.L.)

Addi.....

10 GEN 2017

Il Responsabile del Servizio
GIOVANNI MATARAZZO

ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L.

Il Responsabile del Servizio

Addi.....

ASSEGNAZIONE ATTO

Il provvedimento viene assegnato per l'esecuzione al Dirigente, che, per ricevuta sottoscrive a margine:

- | | |
|--|---|
| ☐ Affari Legali..... | ☐ Mobilità..... |
| ☒ Bilancio e Programmazione..... | ☐ Pian. e Gestione del Terr.rio..... |
| ☐ Bradisismo e Prot. Civile..... | ☐ Provveditorato/Economato..... |
| ☐ Direzione Generale..... | ☐ Polizia Municipale..... |
| ☐ Fiscalità Locale..... | ☐ Protezione Sociale..... |
| ☐ Gabinetto del Sindaco..... | ☐ Risorse Umane..... |
| ☐ Gestione Beni Patr.li Serv. Cimit.li..... | ☐ Segreteria Generale..... |
| ☐ Igiene Urbana e Tutela Ambien.le..... | ☐ Servizi Produttivi..... |
| ☐ Infrastrutture..... | ☐ Sportello del Cittadino..... |
| ☒ Istr.ne, Cultura, Sport, Turismo e Spett.lo..... | ☐ |

Addi.....

Il Segretario Generale